

Das letzte Tabu der Asylpolitik; Der Kern der Migrationskrise ist eine weltweit einmalige Auslegung des Rechts auf Asyl. Sie wurzelt in der Europäischen Menschenrechtskonvention....

Das letzte Tabu der Asylpolitik; Der Kern der Migrationskrise ist eine weltweit einmalige Auslegung des Rechts auf Asyl. Sie wurzelt in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Am Dienstag übernimmt Dänemark die EU-Ratspräsidentschaft und will eine Debatte darüber anstoßen

Die Welt

Dienstag 1. Juli 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: FORUM; LEITARTIKEL; S. 7; Ausg. 124

Length: 1130 words

Byline: Klaus Geiger

Body

Seit einem Jahrzehnt versuchen Deutschland und Europa, die Asylkrise zu überwinden. Flüchtlingsdeals, eine Reform des EU-Asylsystems, nationale Grenzkontrollen unzählige Maßnahmen wurden ergriffen, sie haben aber die Überforderung des Kontinents mit der illegalen Migration nicht beendet. Das ist keine Überraschung, denn der Kern des Problems wurde nie angerührt: die weltweit einmalige juristische Selbstfesselung der EU.

Bisher galt es als Tabu, dort anzusetzen. Das will eine Gruppe von Ländern nun ändern. Am Dienstag übernimmt Dänemark für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Auf der Agenda steht für die Regierung in Kopenhagen auch, eine Debatte über die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) anzustoßen, die den Kontinent in der Migrationspolitik lähmt. In der EMRK wurzelt das Gebot der Nicht-Zurückweisung, das dafür sorgt, dass jeder Migrant, der Asyl begehrt, einreisen darf und ein Recht auf eine Prüfung seines Falls hat.

Die Regierung in Kopenhagen hatte schon im Mai mit Italien und sieben weiteren EU-Staaten in einem offenen Brief angekündigt, die Menschenrechtskonvention zum Thema machen zu wollen. Wir müssen klären, ob in manchen Fällen das Gericht die Konvention über ihre ursprünglichen Absichten hinaus ausgelegt hat, heißt es in dem Brief. Mit dem Gericht meinen die Unterzeichner den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der über die EMRK wacht, und dessen Urteilen sich die EU-Staaten beugen müssen. Die neun Länder neben Italien und Dänemark sind es Polen, Österreich, Belgien, Estland, Lettland, Litauen und Tschechien wissen, dass sie einen sensiblen Punkt berühren. Man wird uns sagen, dass wir die Rechtsstaatlichkeit nicht respektieren, sagte Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vor wenigen Wochen, als sie die Initiative mit ihrer italienischen Kollegin Giorgia Meloni vorstellte. Aber das stimmt nicht. Wir sind große Verteidiger dieses Prinzips, aber wir müssen auch politische Entscheidungen treffen können.

Das letzte Tabu der Asylpolitik; Der Kern der Migrationskrise ist eine weltweit einmalige Auslegung des Rechts auf Asyl. Sie wurzelt in der Europäischen Menschenrechtskonvention....

Tatsächlich macht es sich zu einfach, wer mit Verweis auf die Menschenrechte oder das Europarecht jede Änderung der Konvention vom Tisch wischt. Denn ihre Vorschriften sind, obwohl sie in der Genfer Flüchtlingskonvention wurzeln, nicht universell. Richtig ist vielmehr, dass nirgendwo das Nicht-Zurückweisungs-Gebot so absolut und unumstößlich verankert ist wie in der Europäischen Union. Länder wie die USA, Kanada oder Australien, die ebenfalls zu den Unterzeichnern der Genfer Flüchtlingskonvention gehören, verfügen über deutlich mehr politischen Spielraum, Migranten zurückzuweisen oder abzuschieben.

Zwar gehen auch die Bestimmungen der EMRK auf Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention zurück, deren Ursprung wiederum in den dunklen Kapiteln des 20. Jahrhunderts liegt, als jüdische Flüchtlinge von den Nationalsozialisten verfolgt und von anderen Ländern abgewiesen wurden. Aber die Flüchtlingskonvention war ursprünglich zeitlich begrenzt und nur für einen begrenzten Kreis von Fällen gedacht. Zudem sieht Absatz 2 von Artikel 33 durchaus Ausnahmen vor: etwa wenn ein Flüchtling als Gefahr für die Sicherheit des Aufnahmelandes gilt oder schwere Straftaten begangen hat.

Die Europäische Menschenrechtskonvention hingegen leitet das Zurückweisungs-Verbot aus ihrem sehr allgemein formulierten Artikel 3 ab: Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Der Menschenrechts-Gerichtshof wiederum hat daraus, flankiert von Entwicklungen im EU-Recht, in zahlreichen Urteilen ein absolutes Zurückweisungs-Verbot ohne Ausnahmen gemacht selbst bei Terrorverdacht oder Bedrohung nationaler Sicherheitsinteressen.

Dänemark und Italien setzen genau an diesem Punkt an: Sie fordern, die Konvention künftig so auszulegen, dass Straftäter leichter in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können. Ein weiteres Anliegen der neun Staaten betrifft die sogenannte hybride Kriegsführung, bei der feindliche Staaten wie Russland oder Belarus Migranten gezielt nach Europa schicken. Im gemeinsamen Brief heißt es, es sei notwendig, gegen Staaten vorzugehen, die unsere Werte und Rechte gegen uns wenden, indem sie Migranten an unseren Grenzen instrumentalisieren.

Bisher verurteilte der EGMR selbst in diesen Fällen das Zielland der Migranten wegen Zurückweisung an ihren Grenzen, sowohl Griechenland (2020) als auch Polen (2020-2023) obwohl die Flüchtlinge in beiden Fällen gezielt von der Türkei beziehungsweise Russland und Belarus an die EU-Außengrenzen gelenkt worden waren. Die Folge dieser Urteile: Immer mehr Staaten setzen sich inzwischen über die Vorgaben des EGMR hinweg. Polen und Finnland etwa schlossen ihre Grenzen, um auf die hybride Bedrohung zu reagieren.

Auch sonst hat die unüberwindbare Barriere von Menschenrechtskonvention und Europarecht zu dem geführt, was die Schweizer Politologin Sandra Lavenez organisiert: Hypokrisie. Von den eigenen Bürgern unter Druck gesetzt, von der puristischen Auslegung des Asylrechts gefesselt, versucht die Politik verbliebene Spielräume zu nutzen und begibt sich in Grauzonen. Sie schließt Migrationsdeals und verlagert den Grenzschutz auf die andere Seite des Mittelmeers so wird das Nicht-Zurückweisungs-Gebot nicht verletzt, nun sorgen die Sicherheitskräfte eines anderen Staates für Pushbacks ohne Asylprüfung. Auch die Idee, Asylverfahren in Drittländer wie Ruanda oder Albanien auszulagern, ist solch ein Entfesselungs-Versuch. Der Preis für diese Manöver ist der Verlust von Souveränität.

Auch die Bundesregierung verstößt seit einigen Wochen gegen die Prinzipien des europäischen Rechts, indem sie Asylbewerber an der Grenze zurückweist. Auch dies ist eine Reaktion auf die Dysfunktionalität des EU-Asylrechts. Denn auch in diesem Fall zeigt sich: Wird das Zurückweisungs-Gebot absolut gesetzt und werden die Interessen der aufnehmenden Gesellschaft vernachlässigt, greift die Politik zur Selbsthilfe. Die von Dänemark forcierte Diskussion über das EU-Recht wird nach Jahrzehnten, in denen sich ein europäisches Regel-Geflecht gebildet hat, komplex und langwierig sein. Aber der Impuls, an das Tabu zu rühren, ist richtig. Es muss erörtert werden, wie sich Judikative und Exekutive, wie sich supranationale Gerichte und nationale Regierungen zueinander verhalten, wo die Vorschriften unveränderlich sind und wo es Spielraum bei der Auslegung gibt.

Eine sture Durchsetzung der Prinzipien birgt das Risiko, dass immer mehr von Europas Bürgern zur Überzeugung gelangen, dass ihre Regierungen kaum noch in ihrem Sinne agieren können außer indem sie das Europarecht einfach ignorieren. Damit ist niemandem geholfen, auch nicht den Flüchtlingen, die wirklich Schutz benötigen.

Das letzte Tabu der Asylpolitik; Der Kern der Migrationskrise ist eine weltweit einmalige Auslegung des Rechts auf Asyl. Sie wurzelt in der Europäischen Mensche....

Die Konvention für Flüchtlinge war einst zeitlich begrenzt

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: EUROPÄISCHE UNION (93%); MENSCHENRECHTE (91%); EINWANDERUNG (90%); EU-PRÄSIDENTSCHAFT (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); ILLEGALE EINWANDERER (90%); POLITIK (90%); EUROPARECHT (89%); INSPEKTIONEN (89%); MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (89%); POLITISCHE DEBATTEN (89%); INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN (79%); EU-REGULIERUNG (78%); GRENZKONTROLLEN (78%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (78%); RECHTSSTAATLICHKEIT (78%); STAATSGRENZEN (78%); FOLTER (75%); STAATS- UND REGIERUNGSOBERHÄUPTER (75%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (73%); GERICHTSURTEILE (72%); STRAFTATEN (72%); STRAFVERTEIDIGUNG (72%); FASCHISMUS (70%)

Organization: EUROPEAN UNION (84%)

Geographic: KOPENHAGEN, DÄNEMARK (90%); EU-MITGLIEDSTAATEN (97%); EUROPA (94%); DÄNEMARK (91%); ITALIEN (88%); AUSTRALIEN (79%); KANADA (79%); POLEN (79%); TSCHECHISCHE REPUBLIK (79%); ESTLAND (78%); LETTLAND (78%); DEUTSCHLAND (58%); LITAUEN (58%); ÖSTERREICH (58%); BELGIEN (57%)

Load-Date: June 30, 2025